

확인필-제2025-자동차상품기획-약관01347C-전사(25.03.28~26.03.27)

※ 이 약관은 보험소비자의 권익 보호 및 보험상품에 대한 이해 증진을 위해
「금융소비자 보호에 관한 법률」에 의거, 내부통제 절차를 거쳐 작성한 자료입니다.

인가 : 2025.04.01

운전자보험

운전자보험 보통약관

[1] 보상내용

1. 보험회사는 운전자(피보험자)가 대한민국내(북한지역을 포함)에서 자동차(원동기를 붙인 자전거를 포함)의 소유, 사용, 관리중 갑자기 생긴 우연한 자동차 사고로 운전자에게 생긴 손해를 이 약관이 정한바에 따라 보상하여 드립니다.
2. 이 약관에서 정한 보험금의 종류와 한도는 매 사고마다 다음과 같습니다.
 - (1) 확정판결에 의하여 운전자가 부담하여야 하는 벌금에 상당하는 금액으로서 2 천만원의 한도로 드립니다.
 - (2) 다음의 사고에 대하여 1 백만원 한도내에서, 실제 피보험자가 변호사 선임비용을 부담함으로써 입은 손해를 보상합니다.(이하“변호사선임비용”이라 합니다.)를 보상합니다.
 - (3) 운전자가 부상으로 말미암아 1 년안에 사망하였을 때에는 보험증권에 기재된 금액을 드립니다.
 - (4) 운전자가 부상으로 말미암아 치료를 받은 후에도 신체에 장애가 있는 경우에는 <별표>의 후유장해급별 보험가입금액표에 따라 보험증권에 기재된 후유장해보험가입금액에 해당하는 각 장해급별 보험가입금액을 드립니다.
3. 동일한 사고로 전 항의 보험금을 두가지 이상 드려야 할 사유가 생긴 때에는 이를 합친 금액을 드립니다. 그러나 사망보험금을 드릴 경우에는 이미 드린 후유장해보험금이 있을 때에는 사망보험금에서 이를 공제합니다.
4. 변호사 선임비용의 지급의 사유가 발생하는 경우 보상책임의 전부 또는 일부가 중복되는 다른 보험계약(공제계약을 포함합니다)이 있는 경우에, 다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액이 손해액보다 많게되는 경우에는 다음의 산식에 따라 보험금을 지급합니다.

$$\begin{array}{l} \text{변호사} \\ \text{선임비용} \end{array} = \text{손해액} \times \frac{\text{이 특약에 의해 산출한 보상책임액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 각 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액}}$$

[2] 보상하지 아니하는 손해

1. 보험회사는 다음의 경우에는 보험금을 드리지 아니합니다.
 - (1) 전쟁, 변란, 폭동, 그밖의 소요나 이와 비슷한 사변으로 인하여 사고가 생긴

때

(2) 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 또는 이와 비슷한 자연현상으로 인하여 사고가 생긴 때

(3) 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 사고가 생긴 때

(4) 운전자가 싸움, 자살 또는 고의로 사고를 일으킨 때

(5) 운전자가 사고를 일으키고 도주한 때

(6) 운전자가 자동차를 범죄의 목적으로 사용한 때

2. 위 '1.'의 규정에도 불구하고 운전자가 법령에서 정한 운전면허 없이 자동차를 운전하거나 음주운전, 마약·약물운전을 하다가 사고를 일으킨 때에는 이 약관 '[1]보상내용'의 '2.(2)' 및 '2.(3)'에서 정한 보험금은 지급하지 아니합니다.

[3] 보험기간 및 보험약관의 교부

1. 보험기간

(1) 보험회사의 보험책임은 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날 24 시에 시작되어 마지막 날 24 시에 끝납니다.

(2) 보험회사는 보험기간이 시작된 후라도 보험료를 받기 전에 생긴 사고에 대하여는 보험금을 드리지 아니합니다.

2. 보험약관 등의 교부

(1) 보험회사는 보험계약자가 청약을 한 경우 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리고 약관의 중요한 내용을 설명하여 드립니다.

(2) **통신판매 보험계약^(*)**에서 보험회사는 보험계약자의 동의를 얻어 다음 중 어느 하나의 방법으로 약관을 교부하고 중요한 내용을 설명하여 드립니다.

① 사이버몰(컴퓨터를 이용하여 보험거래를 할 수 있도록 설정된 가상의 영업장)을 이용하여 모집하는 경우 : 사이버몰에서 약관 및 그 설명문(약관의 중요한 내용을 알 수 있도록 설명한 문서)을 읽거나 내려 받게 하는 방법. 이 경우 보험계약자가 이를 읽거나 내려 받은 것을 확인한 때에는 약관을 드리고 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.

② 전화를 이용하여 모집하는 경우 : 전화를 이용하여 청약내용, 보험료납입, 보험기간, 계약 전 알릴의무, 약관의 중요한 내용 등 계약 체결을 위하여 필요한 사항을 질문하거나 설명하는 방법. 이 경우 보험계약자의 답변과 확인 내용을 음성 녹음함으로써 약관의 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.

(3) 보험회사는 다음 각 호의 방법 중 계약자가 원하는 방법을 확인하여 지체

없이 약관 및 계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 제공하여 드립니다. 만약, 보험회사가 전자우편 및 전자적 의사표시로 제공한 경우 계약자 또는 그 대리인이 약관 및 계약자 보관용 청약서(청약서 부분) 등을 수신하였을 때에는 해당 문서를 드린 것으로 봅니다.

① 서면교부

② 우편 또는 전자우편

③ 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

(4) 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험계약자는 계약체결일부터 3개월 이내에 계약을 취소할 수 있습니다. 다만, 의무보험은 제외합니다.

① 보험계약자가 청약을 했을 때 보험회사가 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리지 않은 경우

② 보험계약자가 청약을 했을 때 보험회사가 청약 시 보험계약자에게 약관의 중요한 내용을 설명하지 않은 경우

③ 보험계약자가 보험계약을 체결할 때 청약서에 **자필서명**^(*)을 하지 않은 경우

(5) '(4)'에 따라 계약이 취소된 경우 보험회사는 이미 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드리며, 보험료를 받은 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.

(*) '**통신판매 보험계약**'이라 함은 보험회사가 전화·우편·컴퓨터통신 등 통신수단을 이용하여 모집하는 보험계약을 말합니다.

(*) **자필서명**에는 날인(도장을 찍음) 또는 「전자서명법」 제2조 제2호의 규정에 의한 방식을 포함합니다.

[4] 계약전 알릴 의무

보험회사는 보험계약을 맺을 때에 운전자, 보험계약자 또는 이들의 대리인이 고의 또는 중대한 과실로 인하여 회사가 서면으로 질문한 사항중 중요한 사항에 대하여 알고 있는 사실을 알리지 아니하거나 사실과 다르게 알린 때에는 회사는 보험증권에 기재된 보험계약자의 주소지에 서면으로 통지함으로써 이 보험계약을 해지할 수 있습니다. 이에 따라 보험회사가 계약을 해지한 경우에는 그 해지가 보험사고가 생긴 후일지라도 보험금을 드리지 아니하며, 이미 보험금을 드렸을 때에는 운전자는 이를 보험회사에 돌려주어야 합니다.

[5] 계약후 알릴 의무

1. 운전자 또는 보험계약자는 보험계약을 맺은 후 보험증권의 기재사항에 변경이 있을 때에는 그 변경사유를 안 날로부터 10 일 안에 서면으로 보험회사에 알리고 보험증권에 보험회사의 승인을 받아야 합니다.
2. 보험회사가 전항의 승인을 하는 경우에는 추가보험료를 청구하거나차액보험료를 환급할 수 있으며, 추가보험료를 받기 전에 생긴 사고에 대하여는 보상하여 드리지 아니합니다.

[6] 보험계약의 무효

보험계약을 맺을 때에 보험계약에 관하여 운전자, 보험계약자 또는 이들의 대리인의 사기행위가 있었을 경우에는 이 보험 계약은 무효로 합니다.

[7] 보험계약의 해지

보험회사는 다음의 경우에 보험계약을 해지할 수 있습니다.

- (1) 보험계약자가 계약을 해지하고자 청구하였을 때
- (2) 운전자의 운전면허가 정지 또는 취소된 때

[7]-2 위법계약의 해지

1. 계약자는 「금융소비자보호에 관한 법률」 제47조 및 관련규정이 정하는 바에 따라 계약체결에 대한 보험회사의 범위반사항이 있는 경우 계약체결일부터 5년 이내의 범위에서 계약자가 위반사항을 안 날부터 1년 이내에 계약해지요구서에 증빙서류를 첨부하여 위법계약의 해지를 요구할 수 있습니다. 다만, 「자동차손해배상보장법」에 따른 의무보험에 대해 해지 요구를 할 때에는 동종의 다른 의무보험에 가입되어 있는 경우에만 해지할 수 있습니다.
2. 보험회사는 해지요구를 받은 날부터 10일 이내에 수락여부를 계약자에 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절 사유를 함께 통지하여야 합니다.
3. 계약자는 보험회사가 정당한 사유 없이 '1.'의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있습니다.
4. '1.' 및 '3.'에 따라 계약이 해지된 경우 보험회사는 '[8] 3'에 따른 보험료를 계약자에게 지급합니다.
5. 계약자는 '1.'에 따른 제척기간에도 불구하고 민법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 법률상의 권리를 행사할 수 있습니다.

[8] 보험료의 환급

1. 보험회사는 보험계약이 무효 또는 효력상실된 때에, 무효의 경우에는 보험료의 전액을, 효력상실의 경우에는 경과하지 아니한 기간에 대하여 일할로 계산한 보험료를 돌려 드립니다. 그러나, 보험계약자나 운전자의 책임있는 사유로 보험계약이 무효 또는 효력상실된 때에는 보험료를 돌려 드리지 않습니다.
2. 보험회사는 보험계약이 해지된 때에 보험사고가 생기지 아니한 경우에 한하여 경과하지 아니한 기간에 대하여 일할로 계산한 보험료를 돌려드립니다.
3. '[7]-2'에 따른 위법계약 해지인 경우 경과되지 않은 기간에 대하여 일할로 계산한 보험료를 환급. 다만, 계약을 해지하기 전에 보험회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 때에는 보험료를 환급하지 않습니다.

[9] 사고발생시의 의무

1. 운전자 또는 보험계약자는 사고가 생긴 것을 안 때에는 지체없이 사고가 생긴 때와 곳, 상황 및 상해의 정도 등을 서면으로 보험회사에 알려야 합니다.
2. 운전자 또는 보험계약자는 관계관청이나 법원으로부터 소환장, 구속영장 및 그 밖의 서류의 송달이나 구두에 의한 중요한 통지를 받았을 때에는 즉시 그 내용을 보험회사에 알리고 그러한 서류를 제시하여야 합니다.

[10] 보험금의 청구 및 지급

1. 운전자가 보험금을 청구하고자 할 때에는 보험사고가 생긴 날로부터 30 일 안에 또는 보험회사가 승인한 유예기간안에 다음의 서류 등 보험회사가 꼭 필요하다고 인정하는 서류나 증거를 보험회사에 제출하여야 합니다.
 - (1) 보험금청구서
 - (2) 사고를 증명하는 서류
 - (3) 진단서
 - (4) 법원의 판결문 사본
2. 보험회사는 운전자가 제출한 서류에 일부러 거짓을 적거나 그 서류또는 증거를 위조 또는 변조한 때에는 이로 말미암아 늘어난 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.
3. 보험회사는 위 '1.'의 서류를 받은 때부터 7 일 이내에 보험금을 정하여 지급합니다.
4. 보험회사는 위 '3.'의 규정에서 정한 지급기일내에 보험금을 지급하지 아니하

였을 때에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여보험개발원이 공시한 정
기예금이율에 의한 이자를 보험금에 더하여 드립니다. 그러나, 피보험자 또는 보
험계약자의 책임있는 사유로 지급이 지연된 때에는 그 해당기간에 대한 이자는
더하여 드리지 않습니다.

[11] 가지급보험금의 청구

운전자는 약정한 보험가입금액의 50% 범위 안에서 가지급보험금을 청구할 수
있습니다. 이 경우에 운전자는 가지급보험금청구서와 사고를증명하는 서류 등
보험회사가 꼭 필요하다고 인정하는 서류와 증거를보험회사에 제출하여야 합니
다.

[12] 운전자 이외의 자의 보험금 청구

1. 운전자가 사망, 구속, 형집행 등으로 보험금의 청구가 곤란한 경우에는 배우
자, 자녀, 부모의 순위로 보험금을 청구할 수 있습니다.
2. 위 '1.'의 규정에 의하여 보험금을 지급하였을 때에는 운전자에게 보험금을 지
급한 것으로 봅니다.

[13] 계약내용의 제공

보험회사는 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제 23 조, 동법시행령 제 12
조에서 정하는 절차에 따라 보험계약자의 동의를 받아 다음의사항을 다른 보험
회사 및 보험관계단체에 제공할 수 있습니다.

- (1) 피보험자의 성명, 주민등록번호 및 주소와 피보험자자동차의 차량번호, 형식,
연식
- (2) 계약일시, 보험종목, 담보종목, 보험가입금액, 자기부담금 및 제할인할증적용
과 특약가입사항, 계약해지시 그 내용 및 사유
- (3) 사고일시 또는 일자, 사고내용 및 각종 보험금의 지급내용 및 사유

[14] 분쟁의 조정

보험금의 사정, 지급 등 이 보험계약에 관하여 보험회사와 보험계약자,피보험자,
기타 이해관계인과의 사이에 분쟁이 생긴때에는 금융감독원에 설치된 금융분쟁
조정위원회에 맡겨 그 판정에 따르기로 합니다.

[15] 보험회사의 대위

보험회사가 보험금을 드린 경우에도 그 사고로 운전자가 제 3 자에 대하여 가지고 있는 손해배상청구권은 보험회사에 이전하지 아니합니다.

[16] 예금보험기금에 의한 지급보장

보험회사가 파산 등으로 인하여 보험금 등을 지급하지 못할 경우에는예금자보호법에서 정하는 바에 따라 그 지급을 보장합니다.

[17] 설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력

1. 보험회사는 **일반금융소비자**^(*)에게 청약을 권유하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우 보험상품에 관한 중요한 사항을 계약자가 이해할 수 있도록 설명하고 계약자가 이해하였음을 서명, 기명날인 또는 녹취 등을 통해 확인받아야 하며, 설명서를 제공하여야 합니다.
2. 설명서, 약관, 청약서 부분 및 증권의 제공 사실에 관하여 계약자와 보험회사간에 다툼이 있는 경우에는 보험회사가 이를 증명하여야 합니다.
3. 보험회사가 보험모집과정에서 제작·사용한 보험안내자료(서류·사진·도화 등 모든 안내자료를 포함)의 내용이 보험약관의 내용과 다른 경우에는 보험계약자에게 유리한 내용으로 보험계약이 성립된 것으로 봅니다.

(*) '일반금융소비자'라 함은 전문금융소비자가 아닌 계약자를 말합니다.

'전문금융소비자'라 함은 보험계약에 관한 전문성, 자산규모 등에 비추어 보험계약에 따른 위험감수능력이 있는 자로서, 국가, 지방자치단체, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인 등을 포함하며 「금융소비자보호에 관한 법률」 제2조(정의) 제9호에서 정하는 전문금융소비자를 말합니다.

[18] 관할법원

이 보험계약에 관한 소송은 계약자의 주소지를 관할하는 법원으로 합니다. 다만, 회사와 계약자가 합의하여 관할법원을 달리 정할 수 있습니다.

[19] 준거법

이 계약은 대한민국 법에 따라 규율되고 해석되며, 약관에서 정하지 않은 사항은 「금융소비자보호에 관한 법률」, 상법, 민법 등 관계 법령을 따릅니다.

<별 표>

후유장해급별 보험가입금액표

장해 등급	보험가입금액			
	1,000 만원	3,000 만원	5,000 만원	1 억원
1 급	1,000 만원	3,000 만원	5,000 만원	1 억원
2 급	900 만원	2,700 만원	4,500 만원	9,000 만원
3 급	800 만원	2,400 만원	4,000 만원	8,000 만원
4 급	700 만원	2,100 만원	3,500 만원	7,000 만원
5 급	600 만원	1,800 만원	3,000 만원	6,000 만원
6 급	500 만원	1,500 만원	2,500 만원	5,000 만원
7 급	400 만원	1,200 만원	2,000 만원	4,000 만원
8 급	300 만원	900 만원	1,500 만원	3,000 만원
9 급	240 만원	720 만원	1,200 만원	2,400 만원
10 급	180 만원	540 만원	900 만원	1,800 만원
11 급	140 만원	420 만원	700 만원	1,400 만원
12 급	100 만원	300 만원	500 만원	1,000 만원
13 급	60 만원	180 만원	300 만원	600 만원
14 급	40 만원	120 만원	200 만원	400 만원

(주) 장해등급은 자동차손해배상보장법 시행령 별표 2 에서 정한 후유장해 구분에 의함

운전자보험 특별약관

1) 보험료 분할납입 특별약관

1. 보험료의 분할납입

보험회사(이하 "회사"라 합니다)는 이 특별약관에 의하여 보험계약자가 보험료(이 보험계약의 보험기간에 해당하는 보험료 전액을 말합니다. 이하 같습니다)를 보험증권 기재의 회수 및 금액(이하 "분할보험료"라 합니다)으로 분할하여 납입하게 할 수 있습니다.

2. 분할보험료의 납입방법

보험계약자는 이 보험계약을 맺으면서 제 1 회 분할보험료를 납입하고 제 2회 이후의 분할보험료부터는 약정한 납입일자 안에 납입하여야 합니다.

3. 분할보험료의 납입최고

(1) 보험계약자가 약정한 납입일자까지 제 2 회 이후의 분할보험료를 납입하지 아니하는 때에는 약정한 납입일자로부터 30 일간의 납입최고기간을 둡니다. 회사는 이 납입최고기간안에 생긴 사고에 대하여는 보상합니다.

(2) 위'(1)'의 납입최고기간 안에 분할보험료를 납입하지 아니하는 때에는 납입최고기간이 끝나는 날의 24 시부터 보험계약은 해지됩니다.

(3) 보험계약자가 약정한 납입일자까지 분할보험료를 납입하지 아니한 경우,회사는 보험계약자 및 기명피보험자에게 납입최고기간이 끝나는 날 이전에위'(1)' 및 '(2)'의 내용을 서면으로 최고합니다. 이때 보험계약자 또는피보험자가 보통약관 [5] 계약후 알릴 의무 '1.'에 따라 주소변경을 통보하지않는 한 보험증권에 기재된 보험계약자 또는 기명피보험자의 주소를 회사의 의사표시를 수령할 지정장소로 합니다.

4. 보험료의 환급

이 특별약관 '3.(2)'에 의하여 보험계약을 해지한 때에는 회사가 보상하여야 할 사고가 생기지 아니한 경우에 한하여 이미 받은 보험료에서 해지일까지 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

5. 보험계약의 부활

(1) 이 특별약관 '3.(2)'에 의하여 보험계약이 해지되고 해약환급금이 지급되지 아니한 경우, 보험계약이 해지된 후 30 일 안에 보험계약자가 보험계약의 부활을 청구하고 당해 분할보험료를 납입한 때에는 이 보험계약은 유효하게 계속됩니다.

(2) 위'(1)'의 경우 회사는 보험계약이 해지된 때로부터 당해 분할보험료를 영수한 날의 24 시까지에 생긴 사고에 대하여는 보상하지 아니합니다.

6. 준용규정

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

2) 의료비담보 특별약관

보험회사는 이 특별약관에 의하여 운전자보험 보통약관 [1] 보상내용 '2.'의 규정에 불구하고 운전자가 자동차를 소유, 사용, 관리중 갑자기 생긴 우연한 자동차사고로 부상하여 의사의 치료를 요하는 때에는 치료비가 1 만원을 넘는 경우에 보험증권에 기재된 의료비담보특약 보험가입금액에 해당하는<별표의 상해급별 보험가입금액을 지급하여 드립니다.

<별 표>상해급별 보험가입금액표

상해등급 \ 가입금액	보험가입금액 200만원	보험가입금액 300만원
1 급	200 만원	300 만원
2 급	167 만원	250 만원
3 급	140 만원	210 만원
4 급	120 만원	180 만원
5 급	100 만원	150 만원
6 급	87 만원	130 만원
7 급	73 만원	110 만원
8 급	60 만원	90 만원
9 급	47 만원	70 만원
10 급	40 만원	60 만원
11 급	33 만원	50 만원
12 급	20 만원	30 만원
13 급	13 만원	20 만원
14 급	7 만원	10 만원

(주) 상해등급은 자동차손해배상보장법 시행령 별표 1 에서 정한 상해구분에 의함

3) 신용카드이용 보험료납입 특별약관

1. 보상내용

보험회사(이하 "회사"라 합니다)는 신용카드회사(이하 "카드회사"라 합니다)의 카드회원을 보험계약자 및 피보험자로 하며, 신용카드를 이용하여 보험계약을 체결하고 보험사고가 발생하였을 경우 이로 인한 손해를 보상하여 드립니다.

2. 보험료의 영수

보험회사는 신용카드이용 보험료납입 특별약관(이하 "특별약관"이라 합니다)에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 소정의 신용카드로써 보험료를 결제하고 카드회사의 승인을 받은 시점을 보험료의 영수시점으로 간주합니다.

3. 사고카드 계약

(1) 사고카드를 이용하여 보험계약을 체결하였을 때에는 이 보험계약은 보험자의 책임개시일로부터 그 효력을 상실합니다.

(2) 위'(1)'의 사고카드라 함은 유효기간이 경과한 카드, 위조·변조된 카드, 무효 또는 거래정지를 받은 카드, 카드상에 기재되어 있는 회원과 이용자가 상이한 카드 등을 말합니다.

4. 준용규정

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.